

保证金担保合同

合同编号: SCBC-BZJDB-2025-00128

第一条 保证金的设定与金额

1.1 债务人同意在本合同签订之日起 3 个工作日内, 向授信行指定的以下保证金账户一次性足额缴存保证金, 作为其履行主合同项下义务的质押担保:

保证金账户名称: 上海盈通科技发展有限公司保证金专户

开户银行: 盛世银行上海分行营业部

账号: 6228480030012345678

1.2 保证金金额为人民币贰佰万元整 (¥1,000,000.00), 该金额为固定金额, 不受主合同项下借款金额调整、利率变动或其他因素的影响。

1.3 若债务人未按本条约定按时足额缴存保证金, 授信行有权拒绝向债务人发放主合同项下的借款, 且不承担任何违约责任; 若已发放部分借款, 授信行有权宣布该部分借款立即到期, 要求债务人立即偿还全部借款本金、利息及其他应付款项, 并追究债务人的违约责任。

第二条 保证金的性质与用途

2.1 本合同项下的保证金为金钱质押, 自债务人将保证金足额存入本合同第一条约定的保证金账户之日起设立质押担保, 授信行对该保证金享有优先受偿权。

2.2 保证金的担保范围包括主合同项下的借款本金、利息 (包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用, 以及授信行为实现债权与担保权利而发生的全部费用 (包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

2.3 未经授信行书面同意, 债务人不得动用保证金账户内的任何资金, 不得将保证金账户内的资金进行转账、支取、质押、冻结或用于其他任何用途。

2.4 保证金账户由授信行负责管理, 授信行有权对保证金账户进行监管, 包括但不限于监控账户资金变动、拒绝债务人提出的不符合本合同约定的资金使用申请等。

第三条 保证金的计息与结息

3.1 本合同项下保证金的存款利率按照中国人民银行公布的同期活期存款基准利率执行, 当前执行利率为 0.25%/年。若在保证金存放期间, 中国人民银行调整活期存款基准利率, 本合同项下保证金利率自基准利率调整之日的次日起相应调整, 无需另行通知。

务人及保证人。

3.2 保证金的结息方式为按季结息，结息日为每季度末月的 20 日。授信行应在结息日次日将应付利息转入债务人在授信行开立的以下结算账户：

结算账户名称：上海盈通科技发展有限公司

开户银行：盛世银行上海徐汇支行

账号：6228480030019876543

3.3 若债务人在主合同项下发生任何违约行为，授信行有权将保证金产生的利息直接用于冲抵债务人应支付的利息、罚息、违约金或其他应付款项，无需事先通知债务人。

第四条 保证担保的范围与方式

4.1 保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务向授信行提供连带责任保证担保。保证担保的范围与本合同第二条约定的保证金担保范围一致，包括主合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及授信行为实现债权而发生的全部费用。

4.2 本合同项下的保证方式为连带责任保证，即当债务人未按主合同约定履行其到期债务（包括但不限于借款本金到期未偿还、利息未按时支付、违反主合同其他约定导致授信行宣布债务提前到期等情形）时，授信行有权直接要求保证人在其保证范围内承担全部清偿责任，而无需先就债务人提供的保证金或其他担保物行使担保权利。

4.3 保证人确认，其提供的保证担保为独立担保，不受主合同效力、其他担保合同效力及债务人自身偿债能力等因素的影响。即使主合同被认定为无效、被撤销或解除，保证人仍应在本合同约定的保证范围内对债务人的相关民事责任承担连带清偿责任。

4.4 若授信行在本合同项下同时享有债务人提供的保证金质押担保和保证人提供的保证担保，授信行有权自行决定行使担保权利的顺序和方式，可以单独或同时要求保证人承担保证责任及行使保证金优先受偿权，保证人不得以此为由提出抗辩。

第五条 保证期间

5.1 本合同项下的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下的债务分期履行，则保证期间为每期债务履行期限届满之日起三年。

5.2 若授信行根据主合同约定宣布债务提前到期的，保证期间自授信行宣布的债务提前到期之日起三年。

5.3 若授信行在保证期间内依法向保证人主张权利的，保证期间中断，从中断、有关程序终结时起，保证期间重新计算。

5.4 若主合同项下的债务得到部分清偿，保证人仍应对剩余未清偿债务在保证范围内承担连带保证责任，保证期间不受债务部分清偿的影响。

第六条 保证金的扣划与退还

6.1 发生下列情形之一的，授信行有权直接从保证金账户中扣划相应金额的款项，用于清偿债务人在主合同项下的到期债务或弥补授信行的损失，扣划金额不受保证金金额的限制（若保证金不足以清偿全部债务，授信行有权继续向债务人及保证人追偿）：

- （1）主合同项下借款本金到期（包括授信行宣布提前到期），债务人未按约定足额偿还的；
- （2）债务人未按主合同约定支付借款利息、罚息、复利或其他应付款项，经授信行催告后仍未支付的；
- （3）债务人违反主合同约定的借款用途，擅自将借款用于非生产经营活动的；
- （4）债务人发生歇业、解散、破产、清算、被吊销营业执照、被撤销等可能影响其偿债能力的情形，且未提供有效补救措施的；
- （5）保证人发生歇业、解散、破产等情形，或丧失保证能力，债务人未按授信行要求提供新的有效担保的；
- （6）债务人或保证人违反本合同其他约定，给授信行造成损失的。

6.2 授信行在扣划保证金前，应通过书面、电子邮件或短信等方式通知债务人及保证人（但因债务人或保证人联系方式变更未及时通知授信行导致无法送达的除外），通知内容应包括扣划原因、扣划金额、扣划时间及剩余保证金金额等信息。

6.3 若主合同项下的全部债务得到足额清偿，且主合同履行期限届满或依法终止后，授信行应在 5 个工作日内将保证金账户内的剩余保证金（包括未结利息）一次性退还至债务人指定的结算账户（同本合同第三条约定的结算账户），并办理保证金账户的注销手续。

6.4 保证金退还后，本合同项下的保证金质押担保关系终止，但保证人在保证期间内的保证责任不受影响，直至保证责任全部履行完毕。

第七条 各方的权利与义务

7.1 授信行的权利与义务

- （1）有权按照本合同约定管理保证金账户，监控保证金的变动情况；
- （2）在债务人或保证人发生违约情形时，有权按照本合同约定扣划保证金或要求保证人承担保证责任；
- （3）应按照本合同约定为保证金计付利息，并在结息日及时支付；
- （4）在主合同债务全部清偿后，应及时退还剩余保证金并办理账户注销手续；
- （5）应妥善保管保证金账户的相关资料，对债务人及保证人的商业秘密和财务信息承

担保义务（法律法规另有规定或经对方同意的除外）。

7.2 债务人的权利与义务

- (1) 有权在主合同履行完毕且债务全部清偿后，要求授信行退还剩余保证金；
- (2) 应按本合同约定按时足额缴存保证金，不得擅自自动用保证金账户内的资金；
- (3) 应严格履行主合同项下的各项义务，按时偿还借款本金、支付利息及其他应付款项；
- (4) 若联系方式、住所、法定代表人等重要信息发生变更，应在变更后 3 个工作日内书面通知授信行及保证人；
- (5) 应向授信行及保证人提供真实、准确、完整的财务报表及其他相关资料，并接受授信行的信贷检查与监督。

7.3 保证人的权利与义务

- (1) 有权了解债务人在主合同项下的借款使用情况及财务状况，债务人应予以配合；
- (2) 在承担保证责任后，有权向债务人行使追偿权，要求债务人偿还其代为清偿的全部款项及利息（利息按中国人民银行公布的同期 LPR 利率计算，自代偿之日起至实际清偿之日止）；
- (3) 应按本合同约定为债务人的债务承担连带保证责任，在授信行要求承担保证责任时，应在收到授信行书面通知后 5 个工作日内履行清偿义务；
- (4) 应向授信行提供真实、有效的营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、财务报表及同意提供保证担保的内部决议文件等资料；
- (5) 若发生歇业、解散、破产、清算、股权变更、法定代表人变更或丧失保证能力等情形，应在发生之日起 3 个工作日内书面通知授信行，并按授信行要求提供新的有效担保；
- (6) 不得擅自转让其在本合同项下的保证责任，如需转让，应事先取得授信行的书面同意。

第八条 违约责任

8.1 债务人的违约责任

- (1) 若债务人未按本合同第一条约定按时足额缴存保证金，每逾期一日，应按未缴存保证金金额的万分之五向授信行支付违约金，直至保证金足额缴存完毕之日止；
- (2) 若债务人违反本合同约定，擅自自动用保证金账户内的资金，授信行有权立即扣划

全部保证金，并要求债务人按动用金额的 20% 支付违约金；同时，授信行有权宣布主合同项下的债务立即到期，要求债务人立即偿还全部借款本金、利息及其他应付款项；

(3) 若债务人违反主合同约定导致授信行扣划保证金的，除应承担主合同项下的违约责任外，还应赔偿授信行因此产生的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费等实现债权的费用）。

8.2 保证人的违约责任

(1) 若保证人未按本合同约定履行保证责任，在授信行要求承担保证责任后逾期未清偿债务的，每逾期一日，应按应清偿金额的万分之五向授信行支付违约金；

(2) 若保证人提供的资料存在虚假、隐瞒或重大遗漏，或未按本合同约定通知授信行重要事项变更，给授信行造成损失的，应承担全额赔偿责任；

(3) 若保证人擅自转让其保证责任，或与债务人恶意串通损害授信行利益的，授信行有权宣布保证责任立即到期，要求保证人承担全部保证责任，并按保证金金额的 20% 支付违约金。

8.3 授信行的违约责任

(1) 若授信行未按本合同约定为保证金计付利息或及时退还剩余保证金，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向债务人支付违约金；

(2) 若授信行违反本合同约定擅自扣划保证金，给债务人造成损失的，应承担相应的赔偿责任；

(3) 若授信行违反保密义务，泄露债务人或保证人的商业秘密或财务信息，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第九条 担保的变更与解除

9.1 本合同项下的担保责任不因主合同的变更（包括但不限于借款金额、期限、利率的调整）而减免，除非授信行书面同意。若主合同发生变更，债务人及保证人应按变更后的主合同履行相应的担保义务。

9.2 若债务人需要增加或减少保证金金额，应事先向授信行提出书面申请，经授信行书面同意后，双方另行签订补充协议予以明确。未经授信行同意，债务人不得自行调整保证金金额。

9.3 若保证人需要更换或增加新的保证人，应事先向授信行提出书面申请，并提交新保证人的相关资料，经授信行审核同意后，各方另行签订补充协议。在新的保证担保生效前，原保证人的保证责任不受影响。

9.4 本合同项下的担保责任在下列情形下解除：

- (1) 主合同项下的全部债务得到足额清偿，且授信行已退还剩余保证金的；
- (2) 授信行书面同意解除本合同项下担保责任的；
- (3) 因授信行的原因导致主合同无效或被撤销，且债务人及保证人无过错的；
- (4) 法律法规规定的其他可以解除担保责任的情形。

9.5 本合同的解除不影响各方在本合同项下已产生的权利义务，债务人及保证人仍应就其在合同履行期间的违约行为承担相应的责任。

第十条 争议解决

10.1 本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。

10.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向授信行所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.3 在争议解决期间，本合同中不涉及争议的条款仍应继续履行，各方不得以此为由中止或终止合同的履行（法律法规另有规定的除外）。

第十一条 其他约定事项

11.1 本合同构成主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。若本合同约定与主合同约定不一致的，以本合同约定为准；本合同未尽事宜，按照主合同相关约定执行，或由各方另行协商签订补充协议。

11.2 本合同项下的任何通知、要求或其它通讯应以书面形式按本合同首页所列的地址、联系方式送达。若通过邮寄方式送达，挂号信或快递寄出后第三日视为送达；若通过电子邮件或短信方式送达，发出时即视为送达。

11.3 各方确认，本合同首页所列的住所、联系方式为有效送达地址，若发生变更，应按本合同约定及时通知其他方，否则因此产生的送达不能等后果由该方自行承担。

11.4 本合同自各方签字盖章之日起生效，有效期至主合同项下的全部债务清偿完毕、保证金退还完毕且保证责任终止之日止。

11.5 本合同一式陆份，授信行执贰份，债务人执贰份，保证人执贰份，每份具有同等法律效力。

附件

客户详情

名称 上海盈通科技发展有限公司	地址: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 88 号
---------------------------	-------------------------------

担保人详情

名称/姓名 上海恒信融资担保有限公司	地址:上海市黄浦区外滩金融中心 15 层 1508 室 电子邮箱: zhangwei@163.com 传真号码: 021-68875321
------------------------------	---

债权确定时间

2025.10.07 起, 至 2035.10.07

最高债务金额

1,000,000

本文件签署之日

2025.10.07

担保人签署:

[适用于公司/企业担保人]

担保人: 上海恒信融资担保有限公司

授权签字人签字	授权签字人签字	公司盖章 
姓名: 张伟	姓名	
身份证明文件类型及号码 身份证 110105198503124567		

[适用于个人担保人] 担保人:

担保人签字
全名(正楷大写)
地址
身份证明文件类型及号码

从属协议

本从属协议由下列各方于2025年11月08日签订：

- (1) 环球通达进出口贸易有限公司公司, 地址位于广东省深圳市福田区华强北路2008号华强电子世界2号楼5层(简称“借款人”)
- (2) 睿策企业管理咨询有限公司, 地址位于北京市海淀区知春路88号融科资讯中心B座10层（简称“从属贷款人”）
- (3) 盛世银行杨浦分行, 地址位于上海市杨浦区矿产路123号(简称“主贷款人”)

鉴于借款人欠从属贷款人的本金总额为人民币20,000,000, 该款项在本协议签署之日尚未偿还, 并且从属贷款人已同意签订本协议, 以使[金额为(人民币20,000,000)的款项或任何负债]以及借款人将来可能欠付从属贷款人的所有其他款项(统称“债务”)在受偿顺序上处于从属地位, 具体方式详见以下规定：

第一条 定义与解释

- 1.1 “从属债务”指本协议附件一所列明的、从属贷款人对借款人享有的全部债权, 包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。
- 1.2 “主债务”指借款人在主合同项下对主贷款人负有的全部债务, 包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及主贷款人为实现债权而发生的所有费用（如律师费、诉讼费、保全费等）。
- 1.3 “清算事件”指借款人发生解散、被撤销、被宣告破产、进行清算、资产被强制执行或被接管等情形。

第二条 从属清偿

- 2.1 从属贷款人不可撤销地同意并承诺, 在主贷款人的主债务被全部清偿完毕之前, 从属贷款人不得要求借款人清偿任何从属债务, 也不得接受借款人对从属债务的任何清偿（无论是部分还是全部）。
- 2.2 如果借款人违反本协议约定向从属贷款人支付了任何款项, 从属贷款人应在收到该款项后[三]个工作日内, 将该笔款项全额转付给主贷款人, 作为借款人对主债务的清偿, 直至主债务全部清偿完毕。

第三条 从属债务的存续与履行

3.1 在本协议有效期内，未经主贷款人书面同意，从属贷款人不得：

- (a) 转让、质押或以其他方式处置其从属债务；
- (b) 变更从属债务的条款（如延长还款期限、降低利率等）；
- (c) 就从属债务对借款人采取或威胁采取任何法律行动。

第四条 债权凭证的保管

4.1 从属贷款人应将其持有的、能够证明从属债务存在的全部凭证（如借款合同、借据、转账凭证等）原件（“债权凭证”）交由主贷款人保管，直至主债务全部清偿完毕。

4.2 主贷款人收到该等债权凭证，不构成主贷款人对该等债权真实性、合法性、有效性的任何认可或保证。

第五条 担保

5.1 如果主合同项下存在由第三方提供的保证或物权担保（抵押、质押），从属贷款人同意，该等担保权益在清偿顺序上同样优先于从属债务。

5.2 从属贷款人承诺，其不会就從屬債務要求或接受借款人或任何第三方提供的任何担保。

第六条 借款人的承诺与保证

借款人承诺与保证：

- (a) 未经主贷款人书面同意，不得向从属贷款人清偿任何从属债务。
- (b) 如发生任何可能影响其清偿主债务能力的事件，将立即通知主贷款人。

第七条 清算时的效力

7.1 一旦发生“清算事件”，主贷款人有权优先从借款人的所有财产中（无论是否设置担保）获得对主债务的足额清偿。

7.2 只有在主债务及所有其他优先于从属债务的债权（如有）获得全额清偿后，从属贷款人才有权参与分配借款人的剩余财产以清偿其从属债务。

7.3 从属贷款人在此不可撤销地授权，在清算程序中，其应得的任何分配款项，应直接支付给主贷款人，直至主债务全部清偿完毕。

第八条 违约责任

任何一方违反本协议的约定，应向守约方承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费等）。

第九条 协议期限

本协议自各方签署（或加盖公章）之日起生效，直至主合同项下的主债务（包括任何续期、展期或转化的债务）被全部、最终清偿完毕之日终止。

第十条 适用法律与争议解决

10.1 本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律。

10.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的管辖法院提起诉讼。

第十一条 其他

11.1 本协议构成各方就本协议标的事项所达成的完整协议，并取代此前各方就此所达成的一切口头或书面的约定。

11.2 本协议的任何修改、补充，均须以书面形式作出，并经各方签署（或加盖公章）后生效。

11.3 本协议一式[叁]份，主贷款人、借款人、从属贷款人各执[壹]份，具有同等法律效力。

本协议已于文首所述日期正式签署，以资为证。 ↵ ↵

↵

谨代表借款人↵

签 署：

章平

谨代表从属贷款人↵

签 署：

林宇

谨代表主贷款人↵

签 署：

钱怡

致：盛世银行有限公司上海分行

日期：2025. 6. 12

敬启者：

安慰函——授信(授信函号码：SXH-1234)

我司谨提及贵行和创想时空文化传媒有限公司(以下/统称“借款人”)及(如适用)其他相关方于 2024. 12. 12 订立的银行授信函(经不时修订、转让、补充、展期或重述)(“授信函”)。

我司已知悉，贵行正在与借款人洽谈一笔金额为人民币五百万元、期限为三年的融资事宜(以下简称“该笔融资”)。

为确保该笔融资的顺利推进，并基于该公司在我司集团整体战略布局中的重要地位，我司特此向贵行出具本函，以表明我们的立场和支持态度：

我司确认知晓并原则上支持该公司向贵行申请该笔融资。我们认为该笔融资将有利于该公司的业务发展和财务状况的优化。

截至目前，我司持有该公司 100%的股权，是该公司的控股股东。我司承诺，在该笔融资存续期间，将保持对该公司的控股地位，并维持现有管理层的稳定性，以确保其持续、稳定经营。

我司一贯的政策是督促并确保旗下控股子公司遵守诚信经营原则，并履行其包括债务清偿在内的所有合同义务。我司将利用股东影响力，促使并监督该公司审慎使用该笔融资资金，并按照其与贵行签订的融资文件约定，及时履行还本付息义务。

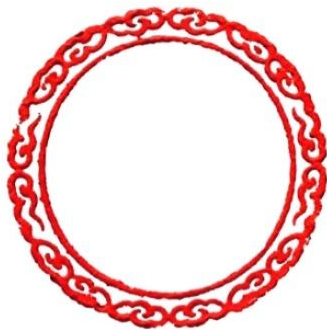
我司将持续关注该公司的经营状况和财务状况，并在其正常经营过程中，根据我司的整体战略规划，继续在业务拓展、技术和管理上给予其必要的支持。

商祺

创想时空文化传媒有限公司

授权签字人：

李金.



(公章)

应收账款质押协议

根据《中华人民共和国合同法》《物权法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方以应收账款质押给甲方，以确保乙方履行还款义务，达成如下协议：

第一条 关于质押

应收账款质押协议是指企业（出质人）以其对买方（债务人）享有的应收账款债权作为质押物，向银行或金融机构（质权人）申请融资的一种担保合同。应收账款应当明确乙方对第三方的债权请求权或其他收款权利。包括但不限于销售合同或服务合同产生的付款请求权等。本合同所列应收账款详情见附件。

本协议所称的质押是指乙方将其拥有的应收账款权利质押给甲方，作为贷款的担保。本协议所称的应收账款是指乙方在不侵犯第三人权益的基础上，享有的应收账款，应收账款的详细内容及相关情况详见本协议附件。

第二条 质押目的

乙方为了获得甲方的贷款或信用支持，将其拥有的应收账款质押给甲方，作为乙方履行本合同及相关贷款合同的担保。

第一点 为确保本协议项下出质人能够全面、及时地履行其与质权人签订的主合同项下的全部债务，出质人自愿以其合法享有的应收账款债权向质权人提供质押担保。

第二点 本协议项下质押担保的范围包括但不限于：主合同项下的全部本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质权人实现债权和质权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）以及所有其他应付费用。

第三点 出质人同意提供质押之具体目的如下：

为出质人向质权人申请的资金提供担保。

为出质人在质权人处办理的业务如：银行承兑汇票承兑、信用证开证、保函、贴现等授信业务所形成的债务提供担保。

为质权人对出质人享有的、在最高余额内的所有债权（无论此种债权产生于何时、为何种原因和何种形式）提供最高额质押担保。

用于担保出质人根据其与质权人签订的其他任何合同/协议（无论系在本协议之前或之后签订）所现在或将来可能负有的任何及所有债务的履行。

第四点 出质人承诺，设立本质押之目的在于赋予质权人对第三债务人（即应收账款债务人）的直接请求权，并在出质人发生主合同项下的违约事件时，质权人有权依据法律规定和本协议约定，以折价、拍卖或变卖本合同项下质押财产所得价款优先受偿。

第三条 应交付的材料

乙方须于本协议生效之日将下述文件交付甲方：

乙方债务人出具的确认应收账款的真实性与有效性的文件；

应收账款的保险单（如需）；

质权人为实现本协议之目的，认为必要的其他证明、声明或法律意见书等；

质权人合理要求的其他文件；

甲方有权要求乙方如实提供与本协议项下质押相关的所有资料和信息。

第四条 质押财产的价值确定

第一点 双方确认，本合同项下质押应收账款的初始价值，以《应收账款质押清单》中所载明的发票金额/合同金额为基础，经质权人审核后，按照不超过该金额质押率的方式确定其担保价值。该价值为质权人发放融资款的主要依据，但不构成质权人处置该质押财产时的最终价值保证。

第二点 质押财产的价值以下列一项或多项为基础，并遵循谨慎原则予以确定：

a. 以出质人提供的、经质权人核实无误的增值税发票、基础交易合同、发货单、验收单等相关凭证所载明的金额为依据；

b. 以第三方审计机构出具的审计报告或专项审核报告中确认的应收账款金额为依据；

c. 以质权人认可的应收账款债务人出具的书面确认或付款承诺文件中所确认的金额为依据。

第三点 关于价值的重新核定与调整

质权人有权在融资期间内，不定期地对质押应收账款的价值进行重新评估与核定。如发生下列情形之一，质权人有权单方面调低质押率并相应要求出质人追加担保或提前清偿部分债务：

- a. 因市场环境、债务人资信状况、行业风险等因素发生重大变化，可能导致质押财产价值严重贬损的；
- b. 质押应收账款的账龄发生变化，或部分账款已超过合同约定的履行期限的；
- c. 中国人民银行公布的贷款基准利率或质权人规定的利率调整，影响主债权价值的。

第四条 质押期限

本合同项下的质押期限为自合同签订之日起至乙方完全履行相关债务之日止。期间，乙方不得擅自处置质押的应收账款。

第五条 双方权利与义务

第一点 出质人享有以下权利：

在全面、适当履行主合同及本协议项下全部义务的前提下，有权按约定用途使用融资款项。

有权要求质权人在其履行完毕全部债务后，配合办理解除质押登记及相关手续。

出质人承担以下义务：

保证义务： 出质人持续地向质权人保证，其对质押应收账款享有合法、完整、有效的所有权，该应收账款不存在任何权属争议、瑕疵、诉讼、仲裁、查封、扣押、冻结、抵押权、优先权或其他第三方权利限制，亦不存在任何已向质权人披露或未披露的抵销、反索或抗辩。

不得处分义务： 未经质权人事先书面同意，出质人不得以任何方式（包括但不限于转让、再次质押、减免、放弃、和解、修改基础合同等）处分或损害已质押的应收账款。

信息披露义务：如发生或可能发生任何影响质押应收账款价值或质权人权益的事件（包括但不限于第三债务人资信状况恶化、发生重大诉讼、仲裁、基础交易合同发生争议、应收账款被主张权利或采取强制措施等），出质人应立即书面通知质权人。

协助收款义务：在质权人行使质权时，出质人应提供一切必要协助，包括但不限于签署相关文件、提起诉讼等，以确保质权人能够顺利向第三债务人追索。

第二点 质权人享有以下权利：

审查与核实权：质权人有权随时审查出质人的经营状况、财务资料及质押应收账款的状况，并有权自行或委托第三方对接第三债务人进行核实。

价值重估与担保追加权：当质押应收账款的价值发生明显减少、第三债务人信用状况恶化或出现其他可能损害质权人情形的，质权人有权要求出质人提供追加的担保，或提前清偿相应债务。

直接收款权（抵销权）：为担保主债权之安全，质权人有权直接通知第三债务人将其应付账款支付至质权人指定账户。质权人亦有权不经司法程序，直接扣划出质人在质权人处开立的任何账户中的款项，用于清偿出质人的债务。

质权行使权：当出现主合同或本协议项下的违约事件时，质权人有权依据法律及本协议约定，采取折价、拍卖、变卖质押财产等方式优先受偿，或直接向第三债务人进行追索。

质权人承担以下义务：

放款义务：在出质人完全满足主合同及本协议约定的先决条件后，质权人应按照约定及时、足额发放融资款项。

审慎管理义务：质权人应本着谨慎、勤勉的原则管理质押应收账款，但不对其价值减损或无法收回承担任何责任，法律另有明确规定的除外。

注销登记义务：在出质人清偿主合同项下全部债务后，质权人应在合理期限内配合出质人办理质押登记的注销手续。

第六条 违约责任与风险承担

出现下列情形之一的，即构成出质人在本合同项下的根本违约：

出质人违反本协议项下的任何陈述、保证、承诺或义务；
质押应收账款的全部或部分价值、效力或可执行性存在任何重大不实、瑕疵或争议，包括但不限于被第三人主张权利或采取查封、冻结、扣押等强制措施；

出质人未经质权人书面同意，擅自转让、放弃、减免、隐匿或处分已质押的应收账款；

债务人就质押应收账款向出质人提出任何抗辩、抵销或反索赔，且出质人未能及时提供有效解决方案或提供等值担保；

主合同项下债务履行期限届满，出质人未能足额清偿全部债务；

发生可能影响出质人履约能力或质押财产价值的其他事件，包括但不限于出质人歇业、解散、被撤销、被吊销营业执照、被申请破产以及经营状况严重恶化等。

第七条 质权人的救济措施

一旦发生前条所述任一违约事件，质权人有权单独或并列采取以下一项或多项措施：

要求出质人立即纠正违约行为；

要求出质人追加质权人认可的保证金或提供其他有效担保；

宣布主合同项下全部债务立即到期，并要求出质人立即清偿；

行使质权，包括但不限于：

- a. 直接向应收账款债务人（即第三债务人）发出《付款通知书》，要求其将应付账款直接支付至质权人指定的账户；
- b. 依据法律规定和本协议约定，以折价、拍卖、变卖质押应收账款所得价款优先受偿；
- c. 通过提起诉讼或申请仲裁等法律途径实现质权。

要求出质人赔偿因其违约给质权人造成的一切损失（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权和质权所支出的律师费、诉讼费、差旅费、评估费等全部费用）。

第八条 风险承担

双方确认并同意，质押应收账款存续期间可能发生以下风险，相关损失由出质人承担，且不免除其在本协议项下的担保责任：

债务人信用风险：因应收账款债务人资信状况恶化、破产、解散或无正当理由拒绝付款等情形导致应收账款无法全部或部分收回的风险。

基础交易争议风险：因出质人与债务人之间的基础交易合同发生任何争议（包括但不限于关于货物质量、数量、履行期限、履行方式的争议），导致债务人行使抗辩权或追索权，从而使应收账款金额减少或无法收回的风险。

权利瑕疵风险：质押应收账款存在出质人未向质权人披露的瑕疵（如已被转让、质押或存在其他优先权）而导致质权人无法完全实现质权的风险。

法律与政策风险：因国家法律、法规或政策发生变化，导致质押无效或无法实现的风险。

第九条 费用承担

因实现本协议项下质权所产生的所有费用（包括但不限于登记费、公证费、评估费、拍卖费、律师费、诉讼/仲裁费、执行费等），均由出质人承担。质权人有权直接从处置质押财产所得款项中优先扣除。

第十条 法律适用

本协议的订立、效力、解释、履行、修改、终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。双方特别确认，本协议项下应收账款质押的设立、登记、效力及实现等事宜，均应适用《中华人民共和国民法典》及中国人民银行《动产和权利担保统一登记办法》等相关法律规定。

第十一条 争议解决

双方因本协议以及本协议项下保证担保事宜发生任何争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择下列方式

方式一 将该争议提交至质权人住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

方式二 将该争议提交仲裁委员会解决。如：中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会等，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条 特别约定

在出质人发生本协议项下违约情形时，为便于质权人快速实现债权与质权，双方特别约定：

1. 经公证机关办理具有强制执行效力的债权文书后，若出质人不履行或不完全履行债务，质权人有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。
2. 对于质权人直接向应收账款债务人追索事宜所引发的争议，适用本条约定的争议解决方式。

第十三条 其他条款

（一）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

（二）本合同自双方签字盖章之日起生效。附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（三）本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

出质人签署：
出质人：上海星辉科技有限公司

授权签字人签字	授权签字人签字	盖章： 
姓名	姓名	
宋义进		
身份证明文件类型及号码	身份证明文件类型及号码	
身份证		
410578199703110809		

银行签署：
银行：HSBC BANK (CHINA) GUANGZHOU BRANCH

授权签字人签字	授权签字人签字
李乘风	
姓名	姓名
李乘风	

附件 1

客户详情

名称 上海星辉科技有限公司	地址 上海市浦东新区银河路 123 号科技大厦 A 座 15 层
------------------	--

出质人详情

名称 上海星辉科技有限公司	公司名称: 上海星辉科技有限公司 电子邮箱: info@starflux-tech.com 公司地址: 上海市浦东新区银河路 123 号科技大厦 A 座 15 层
------------------	--

本协议签署之日

2025.9.8

债权确定期间

自 2025.9.8 起, 至 2028.9.8

最高债务金额

CNY 8,000,000

收款账户

户名: 上海星辉科技有限公司 账号: 6111234567890123450 开户行: 盛世银行上海分行营业部

应收账款（质押财产）描述（请选择适用者）

- ✓（1）出质人现有和将有的对以下每一应收账款债务人的所有应收账款。
- （2）在出质人与以下每一应收账款债务人间的以下合同（该等合同的详情列于该等应收账款债务人的名称旁）（包括任何修改）项下，出质人现有和将有的对该等应收账款债务人的所有应收账款。
- （3）在以下发票清单中所列的出质人开具的发票项下或与该等发票有关的，出质人现有和将有的对以下每一应收账款债务人的所有应收账款。
- （4）出质人现有和将有的所有应收账款。
- （5）出质人因使用、经营、出售、供应、出租、许可、转让或其他方式处置以下基础资产而不时产生的所有现有和将有的应收账款。
- （6）其他(请在此描述):

应收账款债务人及合同的详情（如在以上应收账款描述中选择了（1），（2）或（3），请填写应收账款债务人的名称和地址：如在以上应收账款描述中选择了（2），另请填写合同的名称和日期/编号）

应收账款债务人的名称 上海蔷薇雅佳科技有限公司	合同的名称
应收账款债务人的地址 上海市浦东新区蔷薇路 234 号科技大厦 20 层	合同的签署日期/编号
应收账款债务人的名称	合同的名称
应收账款债务人的地址	合同的签署日期/编号
应收账款债务人的名称	合同的名称
应收账款债务人的地址	合同的签署日期/编号

发票清单（如在以上应收账款描述中选择了（3），请填写）

发票号码	应收账款债务人	开票日期	货物或服务	金额

基础资产（如在以上应收账款描述中选择了（5），请描述有关资产，例如房地产的地址或货物的名称/种类）

附件 2
应收账款质押通知（格式）

致：[]
签署于[]的应收账款质押协议(“协议”)
谨此通知，我司因以下内容或在以下内容项下可能产生的对贵方的权利，包括金钱债权（不论是现有的或将有的，或是实际的或或有的）（“应收账款”），已通过协议质押予汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）（“该行”）：
（请选择适用者）
☐ 任何贵方与我司之间的合同或交易。
☐ 贵方与我司之间的日期为[填入日期的][填入合同的名称和编号（如有入（包括任何修改））。
☐ 在本通知所附的发票清单中所列的我司开具的发票[请附发票清单]。

基于协议，贵方须将应收账款项下或与之有关的到期和将要到期并应付我司的所有款项付至我司在该行的下述账户或该行指示的其他账户，或以该行指示的方式支付给该行指示的人。

户名：	开户行：	账号：
-----	------	-----

未经该行事先书面同意，我司不得撤销或更改上述授权和指示，敬希垂注。
请签署本通知随附的副本并交回该行，以确认收悉本通知。贵方签署本通知的副本，即同时确认并未收到第三方就应收账款拥有任何利益的通知，或者针对应收账款的法律程序被申请、实施或强制执行的通知，并且同意在将来收到任何该等通知时将立即书面通知该行。

出质人签署	出质人名称（请用正楷填写）
	日期

致：汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）
我司确认、同意并接受以上内容。

收件人签署	收件人名称（请用正楷填写）
	日期